

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3233/2536

นาย สนอง ศรีอินทร์ กับพวก
นาง สวน ขาว สอาด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 142 (1), มาตรา 145, มาตรา 148, มาตรา 249,
มาตรา 271

คดีก่อนโจทก์ขับไล่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ออกจากที่ดินพิพาทส่วนจำเลยที่ 3 เป็นบริวารของจำเลยที่ 1 และที่ 2 โจทก์กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ทำสัญญา ประนีประนอมยอมความในคดีดังกล่าวโดยโจทก์ยอมยกที่ดินเนื้อที่ 91 ตารางวา ให้ แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยอมจะรื้อเรือนและร้านค้าออกจาก ที่ดินพิพาทของโจทก์ภายใน 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอม ความถ้าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ทำการรื้อถอนภายในกำหนด จำเลยที่ 1 และที่ 2 จะ ต้องคืนที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ และศาลได้พิพากษาตามยอมแล้ว ดังนี้ คำพิพากษา ตามยอมในคดีก่อนยอมผูกพันโจทก์จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นบริวาร นับแต่ วันที่ศาลได้มีคำพิพากษาตามยอม เมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 ผิดสัญญาประนีประนอม ยอมความโดยไม่ยอมรื้อเรือนและร้านค้าออกจากที่ดินพิพาทโจทก์ชอบที่จะดำเนิน การบังคับคดีเอาแก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นบริวารในคดีก่อน โจทก์จึงไม่มี อำนาจฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีนี้ ดังนั้น ปัญหาที่โจทก์ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็น ฟ้องซ้ำกับคดีก่อนหรือไม่ จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรที่จะได้รับการวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดเลขที่ 732 ตำบลเสด็จ อำเภอมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำเลยที่ 1 ได้ขออาศัยปลูกเรือนเลขที่ 79 และร้านค้าเลขที่ 81 ในที่ดินของโจทก์เมื่อปี 2528 โจทก์ได้ยื่นฟ้องขับไล่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 3 ไม่ได้ฟ้องโดยถือว่าเป็นบริวารของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่อมาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2529 โจทก์กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตกลงทำสัญญา ประนีประนอมยอมความตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 23/2529 ของศาลชั้นต้นโดย โจทก์ยอมยกที่ดินเนื้อที่ 91 ตารางวา ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยอมรื้อเรือนและร้านค้าดังกล่าวออกจากที่ดินของโจทก์ แต่เมื่อครบกำหนดตาม สัญญาประนีประนอมยอมความจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่รื้อเรือนและร้านค้าออกจาก ที่ดินของโจทก์ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน 101,000 บาท และค่าเสียหายอีกวันละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนถึงวันจำเลยรื้อถอนออกพร้อมทั้งดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้เป็นเจ้าของเรือนและร้านค้า ขณะตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความจำเลยที่ 1 และที่ 2 เข้าใจว่าอาจเจรจา ให้จำเลยที่ 2 รื้อถอนออกไปได้เดิมที่ดินพิพาทเป็นของนายจ้อง ขาวสะอาด จำเลยที่ 3 สมรสกับนางสาวบุษบา เพชรมี หลานของนายจ้อง นายจ้องจึงยกที่ดินพิพาทให้ จำเลยที่ 3 ครอบครองโดยสงบเปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเกินกว่า 10 ปี และได้สร้างร้านค้าขึ้น 2 หลัง โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย ถ้าเสียหายไม่เกินวันละ 10 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้ขึ้น ข้อเท็จจริงได้
ความว่า คดีก่อนโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ออกจากที่ดินพิพาท ส่วน
จำเลยที่ 3 เป็นบริวารของจำเลยที่ 1 และที่ 2 โจทก์กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ทำ
สัญญาประนีประนอมยอมความในคดีดังกล่าว โดยโจทก์ยอมยกที่ดินเนื้อที่ 91
ตารางวา ให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยอมจะรื้อเรือนเลขที่ 79
และร้านค้าออกจากที่ดินพิพาทของโจทก์ภายใน 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ถ้าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ทำการรื้อถอนในกำหนด จำเลย
ที่ 1 และที่ 2 จะต้องคืนที่ดินส่วนที่โจทก์ยกให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ดังกล่าวให้แก่
โจทก์ และศาลได้พิพากษาตามยอมแล้วดังนี้ คำพิพากษตามยอมในคดีก่อนยอม
ผูกพันโจทก์จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นบริวาร นับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษา
ตามยอม เมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความโดยไม่ยอมรื้อ
เรือนและร้านค้าออกจากที่ดินพิพาทโจทก์ชอบที่จะดำเนินการบังคับคดีเอาแก่จำเลย
ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นบริวารในคดีก่อน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสามเป็น
คดีนี้ ดังนั้น ปัญหาที่โจทก์ฎีกาว่าฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อนหรือไม่ จึงไม่
เป็นสาระแก่คดีอันควรที่จะได้รับการวินิจฉัย

พิพากษายืน

(ประยูร มูลศาสตร์-ก้าน อันนันทน์-ณรงค์ ตันติเตมิต)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ